



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expte. N° S01: 0067897/2015 (Conc. 1221) MA-FB-AR-LB

DICTAMEN N° 86

BUENOS AIRES,

09 FEB 2017

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0067897/2015 del Ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, caratulado "HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG, COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGENCIAS UNIVERSALES S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (Conc. N° 1221)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. El día 6 de abril de 2015, esta COMISIÓN NACIONAL recibió la notificación de una operación de concentración económica que consiste en la adquisición por parte de la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A..
2. Esta operación incluye la nómina íntegra de personal, contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores, tanto propios como arrendados, y el contrato de agencia entre las firmas COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A.. A su vez, la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG se compromete a celebrar contratos de fletamento a plazo con la firma vendedora sobre nuevos buques que se encontraban en proceso de construcción al momento de la notificación de la presente operación.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

3. La presente operación fue realizada mediante un "Contrato de Compra y Transferencia de Activos". El cierre de la operación tuvo lugar en fecha 27 de marzo de 2015 mediante la suscripción de un Memorándum de Cierre.
4. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al cierre indicado.

I.2. La actividad de las partes

I.2.1. La empresa compradora

5. HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG es una compañía controlada por el Grupo Oetker dedicada a la industria de transporte marítimo. La división de transporte marítimo principalmente comprende al grupo naviero Hamburg Süd, y también la compañía naviera ALIANÇA con sede en Brasil. Realiza servicios de transporte irregular o trampero y de servicios de línea regular.
6. OETKER NAHRUNGSMITTEL UND GETRÄNKE HOLDING KG es una compañía holding del Grupo Oetker que únicamente actúa como socia comanditaria de HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG.
7. DR. AUGUST OETKER KG es una compañía holding del Grupo Oetker que únicamente actúa como socio colectivo de HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG, y además es la casa matriz que gerencia al Grupo Oetker. El Grupo Oetker es controlado por la familia Oetker.
8. ALIANÇA es una compañía naviera brasileña controlada por el Grupo Oetker. Se dedica tanto a cabotaje brasileño, como a transporte internacional de contenedores. Tiene oficinas en los principales puertos de Brasil.
9. DR. OETKER GMBH, DR. OETKER FOOD SERVICE, MARTIN BRAUN GROUP, FRISCHEPARADIES GROUP Y RADEBERGER GROUP son compañías controladas por el Grupo Oetker que se dedican a la industria alimenticia.
10. HENKELL & CO. es una compañía controlada por el Grupo Oetker dedicada a la industria de las bebidas espirituosas y vinos.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

11. CHEMISCHE FABRIK BUDENHEIM es una compañía controlada por el Grupo Oetker dedicada a la industria de productos a base de fosfato.
12. DR. OETKER VERLAG es una compañía controlada por el Grupo Oetker dedicada al negocio editorial.
13. OETKER COLLECTION comprende cuatro hoteles de lujo ubicados en Alemania y Francia, respectivamente.
14. BANKHAUS LAMPE es un banco privado controlado por el Grupo Oetker.

I.2.2. Las empresas vendedoras

15. COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. es una compañía internacional con sede en la República de Chile dedicada al transporte de mercaderías por vía marítima. Esta firma es controlada por la firma GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. De acuerdo a lo informado por las partes a fojas 2046, la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. cambió su denominación a COMPAÑÍA MARÍTIMA CHILENA.
16. AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A. es una agencia marítima que presta servicios a la industria de transporte marítimo en todo el mundo. Es controlada por la firma GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. Su sucursal argentina, AGUNSA ARGENTINA S.A., brinda Servicios de Agencia Marítima, Agencia Aérea y Bunkering. También brinda servicios de logística, distribución y transporte fluvial a través de su subsidiaria Mar Pacífico S.A..
17. GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. es una sociedad chilena que cotiza en la bolsa de Santiago de Chile, con una estructura accionaria atomizada.

I.2.3. Objeto

18. El objeto de la presente operación es la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A.. Esta incluye la nómina íntegra de personal, contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores, tanto propios como arrendados, y el contrato de agencia entre las firmas COMPAÑÍA CHILENA DE



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A., como así también los contratos de fletamento previamente referenciados.

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO

19. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
20. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia. Dicho encuadramiento obedece a que los activos adquiridos por la compañía HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG representan una unidad económica que tiene valor en sí misma, y es por lo tanto asimilable a una empresa en marcha.
21. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

22. El día 6 de abril de 2015, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el Artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.
23. Analizada la información brindada, y luego de varias presentaciones efectuadas, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, con fecha 6 de abril de 2016, consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 4 de abril de 2016 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó el día 7 de abril de 2016.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DÍAZ VERÓN
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

24. Por su parte, más allá de las observaciones realizadas oportunamente en relación a las presentaciones llevadas a cabo por las notificantes, con fecha 6 de octubre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 se solicitó a la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, que se expida con relación a la operación en análisis.
25. La SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES no contestó la intervención realizada, por lo que conforme el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 y su Decreto reglamentario, se considera en este acto que la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES no objeta la concentración económica en el sector involucrado.
26. Finalmente, con fecha 27 de enero de 2017, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

27. Tal como fue expuesto anteriormente, la presente operación consiste en la adquisición por parte de HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A.
28. De acuerdo a lo presentado por las partes, HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG y COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. prestan sus servicios de transporte de mercadería por vía marítima en numerosas rutas, operando de manera coincidente en los siguientes corredores: Buenos Aires – Norte de Europa, Buenos Aires – Este de Asia, Buenos Aires – Uruguay / Brasil. Cada una de las empresas en cuestión se halla a su vez verticalmente integrada con empresas



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

que se dedican al negocio de agencia marítima. De esta forma, la operación bajo análisis presenta solapamientos horizontales entre dos firmas previamente integradas verticalmente.

29. En virtud de ello, esta Comisión considera pertinente analizar los efectos horizontales en los mercados de prestación de servicios de transporte de mercancías por vía marítima para las únicas rutas en las cuales esta operación genera impacto: los tráficos Buenos Aires – Norte de Europa, Buenos Aires – Este de Asia, y Buenos Aires – Uruguay / Brasil.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

30. Como consecuencia de esta operación, HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG aumenta su participación en el mercado de servicios de transporte marítimo en las rutas objeto de la operación. A continuación se analizarán cada una de las rutas involucradas.

IV.2.1. Corredor Buenos Aires – Norte de Europa

31. Con el objetivo de conocer el nivel de concentración en el corredor Buenos Aires – Norte de Europa para el año 2014 se utilizará el índice de Herfindahl y Hirschman (IHH). Mediante el cálculo de este indicador se puede concluir que esta ruta se encuentra moderadamente concentrada, al arrojar un resultado de 1.976 puntos.¹
32. Según información suministrada por las partes, la firma con mayor participación en este tramo es HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG (con un 27,45% del mercado), seguida por MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A. (con un 25,68%).
33. Si bien COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. operó en este corredor en el año 2012, en el año 2014 había cesado su actividad en el mismo. La operación económica bajo análisis, por lo tanto, no genera variaciones en el IHH del mercado, por lo que puede considerarse que

¹ De acuerdo con las pautas estadounidenses para la evaluación de concentraciones horizontales (Horizontal Merger Guidelines, DOJ-FTC, agosto de 2010), puede considerarse que un mercado es desconcentrado cuando el IHH es inferior a 1500 puntos, moderadamente concentrado cuando este se encuentra entre los 1500 y los 2500 puntos, y altamente concentrado cuando el IHH supera los 2500 puntos.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

la misma no es capaz de afectar las condiciones de competencia en el mercado.

IV.2.2. Corredor Buenos Aires – Este de Asia

34. A efectos de analizar el posible impacto de la operación en el corredor Buenos Aires – Este de Asia, resulta útil tener en cuenta los datos del cuadro que se expone a continuación:

Cuadro 1: Participación de mercado en containers de 20 pies (TEUs) en el corredor Buenos Aires – Este de Asia, en %.

Firma	2012	2013	2014
EVERGREEN	15,91%	15,80%	17,68%
MITSUI	8,57%	13,82%	12,56%
MAERSK	12,29%	9,57%	9,33%
HSDG	8,19%	8,79%	9,22%
COSCO	11,34%	10,39%	8,69%
MSC	2,43%	6,78%	7,36%
CSAV/LIBRA	4,97%	5,88%	5,59%
ZIM	3,01%	4,04%	5,45%
CMA-CGM	4,25%	4,81%	4,49%
NYK	5,14%	3,34%	3,83%
K LINE	3,73%	3,29%	3,42%
CSCL	5,09%	3,70%	3,21%
PIL	3,59%	2,58%	3,02%
HYUNDAI	3,55%	2,13%	2,15%
HANJIN	3,40%	2,00%	1,81%
CCNI	1,88%	1,41%	1,11%
HAPAG-LLOYD	2,53%	1,67%	1,08%
NIVER	0,00%	0,00%	0,00%
WAN HAI	0,14%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%
HHI	844	893	909

Fuente: Elaboración propia en base a información presentada por las partes

35. Utilizando el IHH para medir la concentración para el año 2014 en el corredor Buenos Aires – Este de Asia, podemos concluir que este se encuentra poco concentrado, al arrojar un valor de 909 puntos. La firma con mayor participación es aquí EVERGREEN MARINE CORPORATION (con un 17,68% del mercado), seguida por MITSUI O.S.K. LINES, LTD. (con un 12,56%).



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

36. La operación económica bajo análisis no genera variaciones sustanciales en el IHH del mercado, al pasar de 909 puntos a 930 puntos para el año 2014. Este incremento de solamente 21 puntos permite por lo tanto suponer que las condiciones de competencia en esta ruta no se verían sensiblemente afectadas por la operación bajo análisis.²
37. Teniendo en cuenta que en este tramo existe, de acuerdo a lo informado por las partes, un acuerdo de uso compartido de buques (VSA, por sus siglas en inglés) entre las firmas HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG, UNITED ARAB SHIPPING COMPANY, HAPAG-LLOYD AG, NYK LINE, CMA CGM S.A. y CHINA OCEAN SHIPPING COMPANY, resulta posible computar también las participaciones de mercado en términos de dichas alianzas o acuerdos de empresas.
38. Si recalculamos el IHH de esta ruta, considerando a las integrantes del VSA como si fuesen un único grupo económico, vemos que el mismo pasa de 1.458 a 1.519 puntos, produciéndose una variación de 61 puntos en este indicador. Este incremento también es relativamente pequeño de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia, y permite suponer que las condiciones de competencia en la ruta bajo análisis no se verán afectadas por la operación bajo análisis.

IV.2.3. Corredor Buenos Aires – Uruguay / Brasil

39. En lo que respecta a la concentración del mercado en el corredor que une Buenos Aires con destinos de Uruguay y Brasil, la misma también puede medirse a través del IHH, que en este caso toma un valor de 2.019 puntos (lo cual permite concluir que el mercado en cuestión se encuentra moderadamente concentrado).
40. Tomando como base la información suministrada por las partes, vemos que en este tramo la firma con mayor participación es HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG (con un

² De acuerdo a los criterios sentados por las pautas estadounidenses para la evaluación de concentraciones horizontales (ver nota anterior), una concentración que eleve el valor del IHH en menos de 100 puntos no es factible que genere ningún tipo de daño al funcionamiento competitivo de los mercados. Dicho criterio es sostenido también por normas similares vigentes en otros países del mundo.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VEJ
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

31,95% del mercado), seguida por LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (con un 26,86%).

41. La participación de COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A., sin embargo, es aquí de solamente un 0,05% (según cifras del año 2014), por lo cual la operación económica bajo análisis resulta incapaz de generar variaciones sustanciales en el IHH del mercado. En efecto, la integración horizontal entre HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG y COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. hace que el IHH pase a tomar un valor de 2.022 puntos (es decir, que se incremente en solamente 3 puntos). De esta manera, puede considerarse que tampoco en esta ruta las condiciones de competencia se verán sensiblemente afectadas.

V. CLÁUSULAS CON RESTRICCIONES ACCESORIAS

42. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia de una Cláusula de No Competencia en el Contrato de Compra y Transferencia de Activos referenciado y un Compromiso de No Competencia y Confidencialidad anexo al Memorandum de cierre de la operación.
43. Dada la confidencialidad solicitada por las partes no se transcriben al presente las obligaciones derivadas de estas cláusulas que fueron analizadas por esta Comisión Nacional.
44. En relación a estas cláusulas en principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. Las restricciones accesorias que pueden ser contrarias a la Ley N° 25.156, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.
45. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

46. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA24³.
47. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.
48. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.
49. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.
50. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

³ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la misma suerte debería correr para las cláusulas accesorias de dicho contrato".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

51. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
52. No obstante, los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.
53. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el Artículo 7° de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado⁴.
54. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que – en ese caso concreto- no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora.
55. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada.
56. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta

⁴ Causa 25.240/15/CA2



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, aunque impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

VI. CONCLUSIÓN

57. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
58. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, que consiste en la adquisición por parte de la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG, de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. que incluye la nómina íntegra de personal, contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores (tanto propios como arrendados), el contrato de agencia entre COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A., como así también los contratos de fletamento suscripto por las partes, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
59. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

12

IF-2017-02035140-APN-CNDC#MP

Se deja constancia que la Lic. Marina Bidart y el Dr. Pablo Trevisan no suscriben el presente por encontrarse en uso de licencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-02035140-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 14 de Febrero de 2017

Referencia: S01:0067897/2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.14 10:37:53 -03'00'

ONDARCUHU, Martín Javier
Auxiliar administrativo
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.14 10:37:54 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-250-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Marzo de 2017

Referencia: EXP-S01:0067897/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (Cons. 1221)

VISTO el Expediente N° S01:0067897/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica el 6 de abril de 2015, consiste en la adquisición por parte de la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLCHAFT KG de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A.

Que la operación incluye la nómina íntegra de personal, los contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores, tanto propios como arrendados, y el contrato de agencia entre las firmas COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

Que la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLCHAFT KG se compromete a celebrar contratos de fletamento a plazo con la firma vendedora sobre nuevos buques que se encontraban en el proceso de construcción al momento de la notificación de la presente operación.

Que la presente operación fue realizada mediante un Contrato de Compra y Transferencia de Activos.

Que el cierre de la operación tuvo lugar el día 27 de marzo de 2015 mediante la suscripción de un Acta de Cierre.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los

requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 36 de fecha 9 de febrero de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTSGESELLCHAFT KG de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. que incluye la nómina íntegra de personal, contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores (tanto propios como arrendados), el contrato de agencia entre COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A, como así también los contratos de fletamento suscripto por las partes, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHEIFFFAHRTSGESELLCHAFT KG de la División de Servicios Internacionales de Línea Regular de la firma COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. que incluye la nómina íntegra de personal, contratos con clientes y proveedores, el parque de contenedores, el contrato de agencia entre las firmas COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A. y AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A, como así también los contratos de fletamento suscripto por las partes, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 36 de fecha 9 de febrero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la

SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-02035140-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.03.29 17:08:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.29 17:09:06 -03'00'